

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3177/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ตะกั่วป่า

นายลอง ศรีชัยนาท กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 86, มาตรา 80

จำเลยที่ 1 มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ตายมาก่อน แล้วร่วมกับจำเลยที่ 2 พาคนร้ายสองคนไปขึ้นบ้านผู้ตายแล้วกลับไป ครั้นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายและผู้เสียหายทั้งสองแล้ว คนร้ายวิ่งกลับไปทางบ้านจำเลยที่ 1 เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจค้นบ้านก็พบคนร้ายคนหนึ่งหลบซ่อนอยู่ในห้องนอนของจำเลยที่ 1 พร้อมอาวุธปืนเอ็ม 16 และลูกกระเบิดมือในเวลากระชั้นชิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นการกระทำของจำเลยทั้งสองยังไม่ถึงขั้นเป็นการร่วมกระทำผิดด้วยกันกับคนร้ายทั้งสองนั้นหรือเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่คนร้ายทั้งสองในการกระทำผิดฐานฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่น.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐, ๘๓, ๓๓ และวิปของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๒๘๘ และฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นตามมาตรา ๘๐, ๘๓, ๒๘๘ เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตาม มาตรา ๘๓, ๒๘๘ จำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิตและริบของกลาง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ส่วนปลอมกระสุนปืนของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดจึงให้ริบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าจำเลยที่ ๑ มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ตายมาก่อนโดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้นำคนร้ายสองคนแต่งกายแบบทหารพรานไปชี้บ้านผู้ตายแล้วกลับไปบ้าน ครั้นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายและผู้เสียหายทั้งสองแล้วคนร้ายวิ่งกลับไปทางบ้าน จำเลยที่ ๑ เมื่อพันตำรวจโทสุวิทย์นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจค้นบ้านก็พบทหารพรานหลบซ่อนอยู่ในบ้านจำเลยที่ ๑ พร้อมอาวุธปืนอีก ๑๖ และถูกกระเปิดมือในเวลากระชั้นชิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นการกระทำของจำเลยทั้งสองยังไม่ถึงขั้นเป็นการร่วมกระทำผิดด้วยกันกับคนร้ายสองคนนั้นหรือเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำผิดก่อนมีการกระทำผิดจำเลยทั้งสองจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดดังกล่าว

พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๘, ๘๖ และฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๘, ๘๐, ๘๖ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้

ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๘, ๘๖ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม
มาตรา ๘๐ จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ ๓๓ ปี ๔ เดือนนอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ดุสิต วราโห-คำนึ่ง อุไรรัตน์)

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า - นายรังสรรค์ กุลาเลิศ
ศาลอุทธรณ์ - นายลิขิต พรหมพิทักษ์กุล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>